



**PUTUSAN**  
Nomor 6359 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MEISKE MAMAHIT**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**1. DEKY SOYAWAN,**

**2. FEKI SOYAWAN,**

keduanya bertempat tinggal di Desa Pinonobatuan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Guntur Kumaunang dan Rekan, beralamat di Kelurahan Bengkol, Lingkungan 3, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) tanah pekarangan/kintal yang luasnya kurang lebih 300 m<sup>2</sup> di Desa Pinonobatuan, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang-Mongondow, yang batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan Deni Singal,
- Timur berbatasan dengan jalan lorong,
- Selatan berbatasan dengan Benni Mewengkang,
- Barat berbatasan dengan jalan lorong,

adalah tanah milik dari Penggugat yang secara hukum dibeli dari Oma Mintje Lolaen;

3. Menyatakan tidak benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menduduki tanah sengketa tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa, jika tidak maka dilakukan upaya paksa berupa eksekusi dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu atas objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah dengan luas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pinonobatuan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Deni Singal,
- Timur : jalan lorong,
- Selatan : Benni Mewengkang,
- Barat : jalan lorong Impres,

untuk dibagi kepada seluruh ahli waris;

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg., tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Wilayah Dusun I Desa Pinonobatuan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan Deni Singal,
  - Selatan berbatasan dengan Benni Mewengkang,
  - Timur berbatasan dengan jalan lorong,
  - Barat berbatasan dengan jalan lorong,adalah milik Penggugat yang dibeli dari Mintje Lolaen;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa jika tidak maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT MND., tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 28 Maret 2024, Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat Asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi (Meiske Mamahit);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2024/PT MND., tanggal 7 Agustus 2024;
- menguatkan dan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg., tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Wilayah Dusun I Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Deni Singal,
  - Selatan berbatasan dengan Benni Mewengkang,
  - Timur berbatasan dengan jalan lorong,
  - Barat berbatasan dengan jalan lorong,
- adalah milik Penggugat yang dibeli dari Mintje Lolaen;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa jika tidak maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.513.000,00 (dua juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun di atas tanah objek sengketa ada pihak lain selain Tergugat yang mendiaminya, namun Penggugat tidak merasa kepentingan hukumnya terganggu karenanya, sebab rumah tersebut milik adik kandungnya yang bernama Melky Mamahit;
- Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya yang dianggap telah melanggar kepentingan hukumnya;
- Bahwa terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang dibeli dari Mintje Lolaen, jual beli mana telah dibayar lunas harganya dan diketahui oleh Kepala Desa/Sangadi Pinonobatuan dan di hadapan 2 (dua) orang saksi, sehingga telah memenuhi syarat untuk peralihan hak atas tanah menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MEISKE MAMAHIT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2024/PT MND., tanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg., tanggal 28 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEISKE MAMAHIT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PDT/2024/PT MND., tanggal 7 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Ktg., tanggal 28 Maret 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Wilayah Dusun I Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan Deni Singal,
    - Selatan berbatasan dengan Benni Mewengkang,
    - Timur berbatasan dengan jalan lorong,
    - Barat berbatasan dengan jalan lorong,adalah milik Penggugat yang dibeli dari Mintje Lolaen;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Tergugat II untuk keluar dari objek sengketa jika tidak maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 6359 K/Pdt/2024